INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA TRONCAL ISTLT.

UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

PROTOCOLO GESTIÓN DE CONFLICTOS

Resolución Nro.ISTLT-OCS-2024-I-C-017-096

Periodo Académico: 2024-1

Responsable: Ing. Agr. Arturo Palacios García Mtr.

La Troncal-Ecuador

Año: 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
2. JUSTIFICACIÓN 5
3. BASES TEÓRICAS PARA GESTIÓN DE CONFLICTOS 5
Conciliación institucional. 5
Conflicto 5
4. RUTA DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE UN CONFLICTO 6
4.1 ACTORES Y FUNCIONES 6
4.1.1 Unidad de Bienestar Institucional 6
4.1.2 Órgano Colegiado Superior 7
4.1.3 Rector 7
4.1.4 Consejo Estudiantil 7
4.1.5 El Comité de Ética 7
5. PROCESO DE GESTIÓN DE UN CONFLICTO 8
5.1 Presentación de la denuncia 8
5.1.2 La Denuncia 8
5.2 Atención y revisión de casos de conflicto 8
5.3 El levantamiento de información del caso de Conflicto 9
5.4 La Conciliación entre los actores del Conflicto 9
5.4.1 No procederá la conciliación institucional en los siguientes casos: 9
5.5 El Acta de Conciliación 9
5.6 El seguimiento del caso de conflicto 10
5.7 De la documentación de casos de conflicto 10
6. LEGALIZACIÓN DE PROTOCOLO 10

INTRODUCCIÓN

El Instituto Superior Tecnológico La Troncal ISTLT. Para gestionar los diferentes problemas que se presentan en el diario desarrollo de sus actividades educativas, PROBLEMAS denominados "CONFLICTOS", propone el protocolo de gestión de conflictos.

Los contextos de las instituciones de educación superior se caracterizan por una elevada complejidad, que tiene su origen tanto en la gran diversidad de actividades y funciones encomendadas como en las características y las relaciones de los diferentes colectivos o sectores que la componen. Dichas actividades se aglutinan en torno a las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad; las cuales dan lugar a una enorme multiplicidad de situaciones, interacciones y relaciones en las que se encuentran implicados los miembros de la comunidad académica.

Las comunidades de educación superior se componen de cuatro sectores: las autoridades, los estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios; sin olvidar las relaciones externas que se establecen, en diverso grado, con los representantes de la administración o los poderes públicos. (Alcover de la Hera, 2011)

La naturaleza humana se caracteriza por la interrelación y en esta es común que surjan conflictos que requieren determinados mecanismos de intervención, para ello, se necesita la aplicación de un sistema disciplinario que determine líneas de acción preventivas y correctivas.

Es importante entender al CONFLICTO como una situación multidimensional, partiendo de que el individuo es un sujeto en relación y que factores de su desenvolvimiento influyen en otros campos de desarrollo del mismo, los cuales deben ser abordados desde una perspectiva multidisciplinaria.

En relación con la distinción entre conflicto y violencia, Jares (2001) considera el conflicto como un proceso de incompatibilidad, desacuerdo y oposición entre dos o más partes que perciben metas e intereses opuestos.

En cuanto a la violencia existen múltiples tipologías que dificultan su definición. Prieto, Carrillo y Jiménez (2005) la consideran una actitud o comportamiento que constituye violación o arrebato al ser humano de algo que le es esencial como persona, ya sea su integridad física, psíquica, moral, derechos y libertades. Ortega y Mora (2008) indican que el conflicto es un fenómeno natural emergente en la confrontación social de motivos e intereses, mientras que las actitudes violentas no son esporádicas, sino que implican un proceso de desequilibrio en las relaciones, en las que la víctima es dominada por el agresor

desarrollando una vulnerabilidad y debilidad relativamente mantenida en el tiempo.

Por tanto, los conceptos de conflicto y violencia no deben ser empleados ni entendidos como análogos, ya que suele ser habitual su asociación conceptual y la confusión terminológica (Pareja, 2007). Este autor como otros (Soriano, 2009) destaca que el conflicto es inherente al comportamiento humano, y que su desenlace depende de la gestión: si las estrategias son democráticas el conflicto se desarrollará de forma pacífica, pero si son demasiado agresivas suele transformarse en violencia.

- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ha elaborado el "Protocolo de prevención y atención en casos de conflictos, violencia, acoso y discriminación en los institutos superiores públicos". Documento que sirvió de base para elaborar el presente Protocolo.

2. JUSTIFICACIÓN

- De las experiencias en la gestión de conflictos en el ISTLT, nace la necesidad de crear un protocolo de gestión de conflictos, que apoye al trámite de los procesos, de prevención y respuesta a los conflictos

- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, en relación a la realidad que viven los institutos superiores públicos, ha considerado la necesidad de apoyar a instituciones de educación superior, en la prevención, atención de conflictos y erradicación de la violencia, acoso, discriminación, para lo cual ha elaborado el "Protocolo de prevención y atención en casos de conflictos, violencia, acoso y discriminación en los institutos superiores públicos".

- Este instrumento pretende brindar una mirada teórica y procedimental respecto de los conflictos, con el objetivo de guiar a los miembros de la comunidad académica del Instituto, en la detección y el abordaje de estas situaciones.

3. BASES TEÓRICAS PARA GESTIÓN DE CONFLICTOS

Conciliación institucional. - La conciliación dentro de los institutos superiores públicos es un procedimiento voluntario a través del cual las partes, asistidas por un tercero neutral, procuran llegar a un acuerdo con el objeto de alcanzar una solución a un conflicto.

El ISTLT a través de su Unidad de Bienestar Institucional gestionará los casos de conflictos siguiendo estrictamente el protocolo y respetando los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

Conflicto: El conflicto es una actitud de oposición o desacuerdo que puede existir entre personas frente a ideas o cosas, siendo una condición inevitable de las relaciones sociales. La existencia de un conflicto no es necesariamente negativa. El problema estriba en el curso que pueda tomar el mismo (constructivo o destructivo) si no se aplica métodos de solución de conflictos pacíficos, basados en el respeto mutuo y en la mediación escolar que permitan generar una cultura de paz. (Educación, 2019)

No procederá la conciliación institucional en los siguientes casos:

• Cuando se trata de casos de violencia, acoso y discriminación, basada en género y orientación sexual.

• Cuando se pueda afectar al interés público o los derechos de terceras personas.

• Cuando estén involucrados derechos humanos o fundamentales, es decir, derechos inherentes a la persona.

• Cuando el conflicto verse sobre derechos irrenunciables.

• En general, en los casos en los que exista indicios del cometimiento de un delito.

• Otros casos en los que la Ley o demás normativa vigente lo prohíba, o se considere que puede causar un perjuicio a las partes.

4. RUTA DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE UN CONFLICTO

4.1 ACTORES Y FUNCIONES

4.1.1 Unidad de Bienestar Institucional

Funciones:

- Promover un ambiente de respeto

-Prevención, asistencia e intervención

- Receptar denuncias

- Activación de protocolos

- Seguimiento y acompañamiento.

4.1.2 Órgano Colegiado Superior

Funciones:

- Receptar denuncias
- Conocer todos los casos
- Imponer. solicitar, sancionar y adoptar medidas administrativas

4.1.3 Rector

Funciones:

- Receptar denuncias
- Derivar caso a Unidad de Bienestar Institucional u Órgano Colegiado Superior

4.1.4 Consejo Estudiantil

Funciones:

Delegar al representante del Consejo estudiantil para conformar el Órgano Colegiado Superior

Delegar al representante del Consejo Estudiantil para conformar el Comité de Ética.

Receptar y presentar denuncia a la Unidad de Bienestar Estudiantil o Rectorado.

4.1.5 El Comité de Ética

El artículo 9 del Código de Ética indica:

Art. 9.- Funciones del Comité de ética. - El comité de ética será el encargado de promover la ética y el comportamiento responsable de todos los miembros de la comunidad educativa. Además de conocer valorar y canalizar las denuncias y reclamos a los cuales el comité de ética tenga acceso, respecto al actuar ético de los miembros que conforman la comunidad educativa del ISTLT en el ejercicio de sus diversas actividades de índole administrativa, académica, de

docencia, investigación y vinculación, es decir que hará las funciones de la Comisión de Sanción Disciplinaria Institucional.

El Comité de Ética emitirá sus observaciones por medio de un informe debidamente fundamentado al Órgano disciplinario correspondiente del ISTLT, en la que además recomendará lo pertinente con respecto al inicio o archivo de una denuncia o queja.

El Comité de Ética dará seguimiento a todas las resoluciones que por procesos disciplinarios haya emitido el Órgano Colegiado, así como a las resoluciones administrativas en los procesos sumarios que se le haya seguido al personal institucional a fin de garantizar el cumplimiento de lo resuelto.

5. PROCESO DE GESTIÓN DE UN CONFLICTO

5.1 Presentación de la denuncia

5.1.2 La Denuncia

Puede ser presentada al Concejo Estudiantil, al Rectorado o a la Unidad de Bienestar Institucional de forma verbal, escrita, con autoría o anónima.

La denuncia es redirigida a la Unidad de Bienestar Institucional de parte del Rectorado, Consejo estudiantil u otro agente. Se elaborará acta de denuncia.

El tiempo de gestión de la denuncia será menor a 48 horas, una vez conocido el conflicto

5.2 Atención y revisión de casos de conflicto

Le corresponde a la Unidad de Bienestar Institucional conocer, levantar la información, gestionar el proceso del caso de conflicto y el proceso de Conciliación entre los actores del Conflicto. El responsable de la UBI o su delegado cumplirá esta función.

En caso de que el conflicto requiera de la aplicación de una penalidad será conocida por el Comité de Ética y presentada a la Comisión de Disciplina del OCS, organismo que emitirá la sanción y será comunicada a la UBI por el Rector para su cumplimiento y seguimiento del caso. Se elaborará acta de activación de protocolo.

El tiempo de gestión de la denuncia será menor a 15 días, una vez presentada la denuncia

5.3 El levantamiento de información del caso de Conflicto

Le corresponde al Gestor o responsable de la UBI o su delegado o delgados el levantamiento de la información del caso de conflicto (tiempo máximo menor a 15 días). Se elaborará un informe del levantamiento de la información.

5.4 La Conciliación entre los actores del Conflicto

Conciliación institucional. - La conciliación dentro de los institutos superiores públicos es un procedimiento voluntario a través del cual las partes, asistidas por un tercero neutral, procuran llegar a un acuerdo con el objeto de alcanzar una solución a un conflicto.

El tiempo de gestión de la conciliación será de acuerdo a la dinámica del conflicto, una vez presentada la denuncia

5.4.1 No procederá la conciliación institucional en los siguientes casos:

· Cuando se trata de casos de violencia, acoso y discriminación, basada en género y orientación sexual.

· Cuando se pueda afectar al interés público o los derechos de terceras personas.

· Cuando estén involucrados derechos humanos o fundamentales, es decir, derechos inherentes a la persona.

· Cuando el conflicto verse sobre derechos irrenunciables.

· En general, en los casos en los que exista indicios del cometimiento de un delito.

· Otros casos en los que la Ley o demás normativa vigente lo prohíba, o se considere que puede causar un perjuicio a las partes.

5.5 El Acta de Conciliación

El acta de conciliación debe contener como mínimo los siguientes datos: Lugar y fecha, actores, descripción del conflicto, acuerdos entre las partes,

compromiso, sanciones por incumplimiento, proceso de seguimiento y firmas de los actores del conflicto

5.6 El seguimiento del caso de conflicto

Corresponde a la UBI. Realizar el seguimiento por los menos en un periodo de seis meses dependiente del caso del conflicto, cada acción de seguimiento tendrá un informe.

5.7 De la documentación de casos de conflicto

Cada caso gestionado por la UBI. será documentado y se manejará un archivo de cada proceso ejecutado la responsabilidad del archivo la tiene el gestor de la UBI.

6. LEGALIZACIÓN DE PROTOCOLO

El presente documento denominado PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS será presentado al Órgano Colegiado Superior para su aprobación.

Dado y firmado en la ciudad de La Troncal a los 04 días del mes de julio del 2024, aprobado mediante la Resolución Nro.ISTLT-OCS-2024-I-C-017-096.

Firmado electrónicamente por:
WALTHER JACINTO JIMENEZ MURILLO

Mgs. Walther Jiménez
CI. 0302276548
Rector del ISTLT

Firmado electrónicamente por:
CARLOS FERMIN CASTILLO FREIRE

Abg. Carlos Castillo F.
CI. 0918082090
Secretario OCS - ISTLT